



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/332/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעים:

1. בן הים הלינה
 2. בן-הים נחשול
- באמצעות ב"כ: עו"ד אבני שי
ריבל 7 תל אביב

נגד

הנתבעים:

1. אדלר שולי
 2. אדלר יהודה יוסף
- באמצעות ב"כ: עו"ד כהן אייל
אחד העם 9, תל אביב - יפו

פסק דין

1. תביעה למתן צו עשה המורה לנתבעים לתקן ליקויים בדירתם הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובעים, וכן לתקן נזקי הרטיבות בדירת התובעים לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו.
2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב המעלות 12 בגבעתיים, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 338 בגוש 6166 (להלן - "הבית המשותף"). התובעים, הלינה ונחשול בן הים (להלן - "התובעים"), הם בעלים של דירה המצויה בקומה הראשונה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 41. הנתבעים, שולי ויהודה יוסף אדלר (להלן - "הנתבעים"), הם בעלים של דירה המצויה בקומה השניה מעל דירת התובעים בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 48.
3. ביום 6.10.2022 מונה, בהסכמת הצדדים, מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, אסי פייזק (להלן - "המומחה"), לבדוק דירות הצדדים וליתן חוות דעת בשאלת הגורם לנזקי הרטיבות הנטענים בדירת התובעים והעבודות הדרושות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/332/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לתיקון הליקויים, ככל שנמצאו בדירת הנתבעים, ולתיקון נזקי רטיבות בדירת התובעים.

4. ביום 21.10.2021 ניתנה חוות דעת המומחה.
5. בהחלטה מיום 27.10.2021 הורתי לצדדים ליתן עמדתם לעניין משלוח שאלות הבהרה למומחה וחקירת המומחה על חוות הדעת. ככל שהצדדים אינם מבקשים לעשות כן, הורתי לתובעים ליתן עמדתם לעניין המשך בירור התביעה, לנוכח ממצאי המומחה ומסקנותיו בחוות הדעת, לפיהם לא נמצאו בדירת התובעים סימני רטיבות אלא עובש "בעקבות תופעת עיבוי ולא בעקבות חדירת רטיבות למבנה", עת עבודות שיפוץ שביצעו הנתבעים בחדר רחצה ובחדר שירותים בדירתם בבית המשותף לפני כ-3 שנים, אשר כללו "החלפת צנרת ואריחי קרמיקה בעשרות אלפי שקלים", סייעו במיגור נזקי רטיבות בדירת התובעים.
6. לא התקבלה תגובת התובעים בהתאם להחלטה.
7. ביום 1.11.2021 עתרו הנתבעים בבקשה לדחיית התביעה על הסף וחיוב התובעים בהוצאות משפט.
8. בהחלטה מיום 1.11.2021 דחיתי הבקשה לדחיית התביעה על הסף. בתוך כך, הורתי לתובעים ליתן תגובתם בהתאם להחלטה מיום 27.10.2021.
9. לא התקבלה תגובת התובעים אף בהתאם להחלטה זו.
10. לפיכך, הורתי בהחלטה מיום 19.1.2022 מועדים להגשת סיכומים בכתב.
11. התובעים לא הגישו כתב סיכומים.
12. הנתבעים הגישו כתב סיכומים בגדרו עתרו לדחיית התביעה, תוך חיוב התובעים בהוצאות משפט.
13. בהתאם להוראת תקנות 74(ג) ו-75(1) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, משלא הוגש כתב סיכומים מטעם התובעים ולנוכח ממצאי המומחה ומסקנותיו בחוות הדעת, לפיהם אין בדירת הנתבעים ליקויים הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובעים, הנני לדחות התביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/332/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

14. אשר להוצאות משפט, בנותני הדעת לאמות המידה שהותוו בעניין זה בתקנות סדר הדין האזרחי ובהלכה הפסוקה, וביישמי אלה בנסיבות דנן שעיקרן דחיית התביעה והמשאבים שנדרשו לנתבעים בניהול ההליך הכוללים הגשת כתב הגנה וביקור המומחה בדירות הצדדים לצורך מתן חוות הדעת, ומשלא הובאו לפניי אסמכתאות לעניין גובה הוצאות הנתבעים למעט שכר טרחת המומחה, הנני להורות חיוב התובעים, ביחד ולחוד, לשלם לנתבעים הוצאות משפט הכוללות חלקם בשכר טרחת המומחה ושכר טרחת עורך דין ברף הנמוך, בסך כולל של 8,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. לאחר מועד זה יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.

ניתנה היום, כ' סיוון תשפ"ב, 19 יוני 2022, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו